АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

МЕТОДОЛОГИЯ
по привлечению к ответственности лиц, выписавших счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров (как «профессиональных отмывателей»)

(статья 216 Уголовного кодекса Республики Казахстан)

город Астана, 2023 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 3
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 4
ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ 5
РОЛИ И ФУНКЦИИ 7
ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ 10
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТМЫВАНИЯ ДЕНГЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 13
ПРОВЕДЕНИЕ ОРМ 14
ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 15
ПРОВЕДЕНИЕ ПФР 18

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- УПК – Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;
- УК – Уголовный кодекс Республики Казахстан;
- НК – Кодекс Республики Казахстан «О Налогах и других обязательных платежах в бюджет»;
- ГК – Гражданский Кодекс Республики Казахстан;
- ПК – Предпринимательский кодекс Республики Казахстан;
- ОГД – органы государственных доходов;
- БВУ – банк(и) второго уровня;
- ПОД – профессиональные отмыватели денег;
- ПФР – параллельное финансовое расследование;
- ОД – отмывание денег;
- ОРМ – оперативно-розыскные мероприятия;
- НСД – негласные следственные действия;
- СМ – специальные мероприятия;
- КУИ – книга учета информации;
- ЕРДР – единый реестр досудебного расследования;
- СИО ПСО – система информационного обмена правоохранительных и специальных органов;
- ЭЦП – электронная цифровая подпись;
- ЭСФ – электронная счет-фактура;
- ФАТФ – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;
- ФСФ – фиктивная счет-фактура;
- ФНО – форма налоговой отчетности;
- ЧРПН – чья регистрация признана незаконной;
- ЧППН – чья перерегистрация признана незаконной;
- ЧСПН – чьи сделки признаны незаконными;
- НДС – налог на добавленную стоимость;
- КПН – корпоративный подоходный налог;
- ТРУ – товары, работы и услуги;
- ТМЗ – товарно-материальные запасы;
- УПДЦ – услуги перевода денег или ценностей.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Настоящая Методология по привлечению к ответственности лиц, выписавших счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров как «профессиональных отмывателей» (далее - Методология) разработана на основании рекомендаций ФАТФ по установлению профессиональных отмывателей денег (статья 216 УК).

Целью является разработка порядка и тактики выявления и расследования уголовных дел, связанных с профессиональным обналичиванием денег (далее - ПОД), а также выпиской счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров (статья 216 УК).

Задачи:

- Раскрыть способы и методы, а также характеристику профессионального обнальщика денег (ПОД);
- описание роли и функций лиц, причастных к ПОД;
- раскрытие форм преступных групп профессиональных обнальщиков;
- определение соответствующих типологий и схем ОД;
- разработка практических рекомендаций для обнаружения, расследования, уголовного преследования и предотвращения деятельности ПОД.

Отмывание денег (далее - ОД) ФАТФ определяет как отмывание доходов, полученных в результате преступной деятельности лицом, посредством выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

Обналичивание денег, полученных преступным путем – действия, совершаемые физическими, юридическими лицами по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, снятие наличные денежных средств в банках второго уровня и передача их заказчику с целью получения вознаграждения.

Признаки:

- оказание услуг по обналичиванию денег с удержанием процентов (комиссии);

- выписка счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения услуг и работ;

- получение вознаграждения в процентном соотношении от суммы, указанной в счет-фактуре;

- высокие обороты при низкой налогооблагаемой базы предпринимателей.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ

1. **Без группы.** Лицо, осуществляющее обналичивание денежных средств с БВУ, а также выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. Преобладающее большинство имеет специальные навыки или опыт работы в области бухгалтерского и/или налогового учета. Данная категория лиц специализируется на услугах по обналичиванию денег, при одновременном осуществлении законной предпринимательской деятельности. Эти услуги выражаются в предоставлении бухгалтерских услуг, финансовых или юридических консультаций, а также создании компаний и юридических лиц.

2. **Организованная группа**. Устойчивая группа двух или более лиц, заранее объединившихся с целью совершения одного или нескольких уголовных правонарушений. Данная форма соучастия отличается совершением преступления группой двух или более лиц, при которой отсутствует высокая устойчивость. Наличие трудовых отношений, при отсутствии прямых доказательств распределения ролей, также свидетельствует о простой форме соучастия (фигуранты принимались на работу, получали заработную плату, подчинялись в силу функциональных обязанностей и заранее не объединялись).

При этом, усилия и действия каждого из соучастников, являются необходимым условием согласно распределению ролей, действия которых направлены на совершение ряда преступлений в течение определенного времени, постоянство форм и методов преступной деятельности.

> **Справочно**: В 2019 году Басаевы, Яценко в г.Астане в группе лиц по предварительному сговору создали ряд предприятия с целью отмывания денежных средств контрагентов. Органами досудебного расследования их действия квалифицированы как совершение преступления в составе организованной преступной группы.
>
> Однако, судом установлено, что виновными совершено лишь одно продолжаемое преступление, которое не предполагало особо тщательного планирования и подготовку совершения преступления. Исключительно распределение ролей не может быть признано безусловным признаком совершения преступления в составе организованной группы, поскольку данный признак характерен и при совершении уголовного правонарушения в группе лиц по предварительному сговору.
>
> По указанной причине 22.10.2022г. указанные лица были оправданы по ст.262 УК РК, квалифицирующий признак ОПГ исключен.

3. **Преступная организация**. Организованная группа, участники которой распределены по организационно, функционально и (или) территориально обособленным группам (структурным подразделениям). Преступная организация специализируется на услугах или консультациях по обналичванию денег для преступников или других ОПГ, выписке им счетов-фактур. Обналичивание денежных средств может быть основным видом деятельности организации. Преступная организация имеет строгую иерархическую структуру, причем каждый член выступает в роли специалиста-профессионала, имеющую свою роль и отвечающего за определенные элементы цикла обналичивания денег.

Отличительными признаками преступной группы является наличие руководителя (руководителей) и подчиненность ему (им) других членов, осознание другими участниками своего членства в ней, наличие определенной иерархии и общих материальных и финансовых средств, соблюдение установленных в преступной группе правил (дисциплины), наличия общей цели, которая связывает всех участников систематическим получением доходов от преступной деятельности, в т.ч. лицами, связанными трудовыми, дружескими и родственными отношениями, обсуждения и планирования действий на случай разоблачения, перекладывания ответственности, имитацией ГПО и др. способов конспирации.

Справочно: Тимур К. в целях отмывания преступных доходов для себя, а также неустановленных следствием лиц (бенефициаров) обратился к Бейсееву, который имел познания в области бухгалтерского и налогового учета, банковского дела. Последний создал ОПГ из числа своих родственников и друзей. Сам Бейсеев выпиской фиктивных счет-фактур не занимался, а руководил деятельностью ОПГ, и через 24 обнальных фирм, директорами которых являлись члены его ОПГ, помогал преступникам отмыть доходы. В период 2010-2014 годы через указанную ОПГ 2312 предприятия отмыло денежные средства. Ахметов (Работник охранной компании Петро Шымкент) по указанию Тимура К. перевозил все денежные средства на инкассаторской машине до места назначения бенефициаров.

4. **Транснациональная преступная организация**. Преступная организация, преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений на территории двух или более государств либо одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого государства, а равно при участии граждан другого государства. Эти сети обычно действуют в международном масштабе и могут включать в себя две или более преступные группы, работающих совместно. Кроме того, они могут функционировать как неформальные сети физических лиц, которые оказывают клиенту-преступнику ряд услуг ОД. Эти межличностные отношения не всегда формализованы и часто бывают гибкими по своей природе.

Эти обширные сети удовлетворяют запросы клиента, открывая счета в иностранных банках, создавая или покупая иностранные компании и используя существующую инфраструктуру, которая контролируется другими ПОД. Сотрудничество между различными ПОД также позволяет диверсифицировать каналы, по которым переправляются незаконные доходы, тем самым уменьшая риск их обнаружения и изъятия.

Преступные организации работают с ОПГ всех наций, функционируют на международном уровне или в определенном регионе, часто являясь международной организацией. Один и тот же ПОД может использоваться для содействия операциям ОД для нескольких ОПГ или преступных связанных структур. Они высококвалифицированы и работают в различных условиях, умело избегая внимания правоохранительных органов. Было раскрыто одно соответствующее дело, демонстрирующее, что одни и те же отмыватели денег оказывали услуги как ОПГ, так и террористическим организациям.

Справочно: 10 января 2017 года между ТОО «KSS» и ТОО «ТенизШеврОйл»[1] (далее – ТОО «ТШО») заключен генеральный договор об услуги по очистке резервуаров, включая извлечение и переработку нефтешлама. Директор ТОО «KSS» - Барлык, зная, что за оказанные услуги ТОО «KSS» будет иметь колоссальный доход, от которого обязано платить налоги в бюджет, с целью уклонения от уплаты налогов в 2017 году создал ОПГ в которою вовлек приближенных и родственников. Задачами участников ОПГ были поиск лже контрагентов-поставщиков на территории Атырауской и Актюбинской областей для заключения с ними мнимых сделок от имени ТОО «KSS» и обналичивания денежных средств. В январе 2017 года Барлык, обратился к Даулетьяровой, осуществлявшей в городе Атырау незаконные действия по выписке фиктивных СФ и обналичиванием через подконтрольные предприятия. Одновременно, с целью легализации преступного дохода Барлык обратился к Бекежану который переданные наличные средства размещал на личные счета в БВУ, конвертировал их в доллары США и перенаправлял на расчетные счета Барлыка и его семьи в Соединённых штатах. Общая сумма легализованного и выведенного дохода за 2017-2021 гг. $5,8 млн. которые проводились на постоянной основе (20 транзакции). Кроме того, в 2021 году Мендыгазиев начал самостоятельно выписывать ФСФ через свое ИП осуществляя пособничество в уклонение от уплаты налогов и продолжил предоставлять услуги по конвертации денежных средств в США. Таким образом Мендыгазиеву в 2017-2019 гг отведена роль исключительно в отмывании денег, а в 2020-2021 гг дополнительно лжепредпринимателя и пособника в неуплате налогов.

РОЛИ И ФУНКЦИИ

В зависимости от роли профессиональных отмываталей, физическое лицо может выполнять одну или несколько функций. Понимание этих ролей важно для выявления всех участников, пресечение их деятельности и, в конечном итоге, полное искоренение данного вида преступления.

Руководство и контроль могут существовать физические лица, которые обеспечивают общее руководство преступной группой и которые отвечают за стратегическое планирование и принятие решений. ОД в группе обычно контролируется руководителем, но может также контролироваться и другими лицами, которые несут ответственность за денежные средства с момента их получения от клиентов до доставки (например, организация сбора наличных денег и организация доставки наличных денег в выбранный пункт назначения). Эти лица также определяют взимаемую комиссию и зарплату, выплачиваемую другим членам ПООД/ ПСОД за их услуги.

Внедрение и продвижение. В большинстве случаях отдельные личности отвечают за привлечение клиентов и взаимодействие с клиентами-преступниками (бенефициарами). Это могут быть менеджеры, отвечающие за налаживание и поддержание контактов с другими обнальщиками, которые работают в своей стране или за рубежом. Благодаря таким контактам профессиональный обнальщик получает доступ к инфраструктуре, уже налаженной другими ПОД.

Поддержание инфраструктуры. Эти люди отвечают за создание целого ряда инфраструктур или инструментов ПОД. Сюда относится создание

[1] ТОО «ТШО» является крупнейшим нефтедобывающим предприятием в Казахстане

компаний, открытие банковских счетов и банковских карт, получение электронных цифровых подписей и т.д. Кроме того, эти участники могут управлять сетью регистраторов, которые находят и вербуют номинальных лиц (например, подставных лиц) для регистрации фиктивных компаний от имени клиента, получать логины и пароли для систем онлайн-банкинга и покупать СИМ-карты операторов мобильной связи. Зарплата подставным лицам может выплачиваться ежемесячно или за каждую транзакцию. Подставные лица обычно не контактируют и не знакомы с высшей иерархией ОПГ, т.е. с руководителями ОПГ.

Управление документами. Эти физические лица несут ответственность за ведение документации, необходимой для содействия процессу отмывания денег. В некоторых случаях эти лица отвечают за изготовление или приобретение фиктивных счетов-фактур, договоров, актов выполненных работ, накладных, в том числе поддельных удостоверений личности, банковских выписок и годовых справок о состоянии счета, долговых расписок, фальшивых резюме и рекомендательных писем. У этой группы лиц имеется постоянный доступ ко всем печатям, принтерам и ЭЦП.

Ведение учета (теневая бухгалтерия). Данная категория совмещает ведение теневой бухгалтерии, которая содержит подробные записи с кодовыми именами. В этих уникальных системах учета могут использоваться подробные электронные таблицы для записи клиентов (с использованием кодовых имен), отмытых денежных средств, происхождения и места назначения средств, соответствующих дат и комиссионных. ПОД могут хранить свои документы в электронном виде (например, в защищенной паролем электронной таблице Excel) или использовать бумажные записи. Эти документы бесценны для следователей.

Инвестирование или приобретение активов. В случае необходимости деньги вкладываются в недвижимость или другие активы, такие как драгоценные камни, произведения искусства, предметы роскоши и автомобили, предназначенные для последующей продажи. Преступники обращаются за помощью в покупке недвижимости за рубежом, и известны случаи, когда для выполнения этой задачи ПОД использовали сложные схемы, включающие цепочки фиктивных компаний.

Сбор денег. Эти физические лица отвечают за сбор незаконных денежных средств, а также за первоначальный этап процесса обналичивания - размещение денежных средств. Учитывая, что они заняты на начальном этапе процесса, наиболее вероятно и часто происходит именно их обнаружение правоохранительными органами. Однако они обычно оставляют мало письменных улик и способны успешно «расслаивать» незаконные доходы, инвестируя перемешанные денежные средства в бизнес, связанный с большим объемом наличных расчетов. Эти люди осознают свою роль в отмывании преступных доходов.

Передача. Эти физические лица отвечают за безопасное перемещение денежных средств из одного места в другое в рамках ПОД, независимо от того, какой механизм используется для перемещения. Они получают и пересылают деньги, используя либо традиционную банковскую систему, либо провайдеров

УПДЦ, а также часто отвечают за снятие наличных денег, их перевозку и последующие операции обмена валют.

Реклама / маркетинг. Реклама и маркетинг услуг могут осуществляться по-разному. Часто ПОД активно рекламируют свои услуги по «сарафанному радио» (через неформальную преступную сеть). Криминальные связи и доверие, обретенные в ходе предыдущего участия в уголовной деятельности, также укрепляют узы и могут способствовать дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, правоохранительные органы выявили факты размещения рекламных объявлений об услугах ПОД в «Дарк Интернете».

Справочно. Аблязов в период с 2003г. по 2010г. организовал и руководил преступным сообществом, состоящий из ряда ОПГ, в том числе «Удовенко» и «Храпунов». Указанное сообщество осуществляло хищение денежных средств с БТА Банка, общая сумма хищения составила 162,3 млрд тенге и 3,8 млрд. долларов США.

По мере хищения средств Банка, денежные средства отмывалась зарубеж ОПГ «Удовенко» через компанию «Eastbridge Capital Limited» (далее –истбридж), которая зарегистрирована в Великобритании.

Компания Истбридж (Eastbridge) выступила инвестиционным холдингом для отмывания всех похищенных активов и управления ими.

Также, Аблязов привлек в ОПС своего зятя Храпунова, владельца группы компаний «Swiss Development Group» (Свисс девелопмент групп) в Швейцарии, которому передавал часть похищенных денег для дальнейшей легализации (отмывания).

Деятельность компании Храпунова направлена на поиск перспективных инвестиционных проектов и их финансирование.

При этом, ОПГ «Удовенко» и «Храпунов» напрямую не были связаны с хищениями денег в Казахстане, т.к. ее руководители, сотрудники не были работниками Банка и не выступали номинантами в компаниях ОПС Аблязова, то есть помогали Аблязову в легализации преступного дохода на сумму более 430 млрд тенге.

Сам же Аблязов управлял и координировал все действия участников ОПС по отмыванию и сокрытию похищенных в Банке денежных средств, Аблязову было важно, чтобы он сам не значился прямым владельцем иностранных активов.

Истинной целью использования оффшорных компаний и доверенных партнеров является помощь в легализации похищенных средств за рубежом. сохранение владения компаниями и активами, скрытие от внимания правоохранительных органов РК.

Так, Храпуновым и Удовенко подбирались перспективные инвестиционные проекты, на которые по согласованию с Аблязовым, финансировались средства из оффшорных компаний «Swiss Development Group» и «Eastbridge».

Также приобретались элитная недвижимость в странах Европы и США, долей участия в нефтегазовых и алмазодобывающих компаниях на территории стран Африки и т.д. Следствием установлено незаконно приобретенного имущества на сумму более 300 млн долларов.

По поручению Аблязова документальными собственниками его активов и компаний выступали сеть оффшорных компаний, конечными бенефициарам которых числились доверенные лица Аблязова (в том числе родственники).

Приговор (заочное) специализированного межрайонного суда г.Алматы от 07.06.2017 года Аблязов осужден по ст.ст.235 ч.4 (создание ОПС), 176 ч.3 (хищение), 193 (легализация), 220 и 228 УК (в редакции Закона от 16.07.1997 года) к 20 годам лишения свободы.

В отношении Удовенко и Храпунова выделено и расследуется дело по фактам отмывания денежных средств, в том числе в России, США, Швейцарии, которые выступают профессиональными отмывателями похищенных Аблязовым денег из БТА Банка.

ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Обычно финансовые схемы, реализуемые ПОД, состоят из четырех основных этапов.

Этап 1. Выписка счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения работ, услуг.

На первом этапе профессиональные обнальщики изготавливают фиктивные счета-фактуры для предприятия-контрагента, которые передают клиентам. Счет-фактура является основанием для перечисления денежных средств в обнальную компанию.

Этап 2. Перевод преступных доходов профессиональным отмывателям денег либо сбор преступных доходов

Денежные средства переводятся, физически или электронным способом, ПОД или учреждениям, выступающим от их имени. Точный способ ввода денежных средств в схему ОД различается в зависимости от типов предикатных преступлений и формы, в которой были получены доходы от преступной деятельности (например, наличные деньги, банковские средства, виртуальная валюта и т.д.).

Наличные денежные средства. Когда незаконные доходы обналичиваются в виде наличных, они обычно передаются сборщику денег. Сборщик может в конечном итоге поместить наличные деньги на банковские счета. Он вводит наличные деньги в финансовую систему через компании, связанные с большим объемом наличных расчетов, через провайдеров УПДЦ или казино либо физически перевозит наличные деньги в другой регион или страну.

Банковские счета. Некоторые виды преступной деятельности, такие как мошенничество, растрата и налоговые преступления, влекут появление большого объема незаконных доходов, хранящихся на банковских счетах. В отличие от доходов от незаконного оборота наркотиков, доходы от этих преступлений редко бывают в виде наличных денег, но могут превратиться в наличные после обналичивания. Клиенты обычно создают юридические лица, от имени которых можно открывать банковские счета в целях отмывания денег. Эти счета используются для перевода денег в первый слой компаний, контролируемых ПОД.

Виртуальные валюты. Преступники, которые получают доходы в виде виртуальной валюты (например, владельцы незаконных интернет-магазинов, включая торговые площадки «темного Интернета»), должны иметь электронные кошельки или адрес на распределенной платежной платформе, к которой могут обращаться ПОД.

Этап 3. Расслоение (дробление), осуществляемое физическими лицами и/или сетями

Этап расслоения заключается в дробление большой суммы денег на менее мелкие. Большинство ПОД используют механизмы оплаты счетов, чтобы затруднить отслеживание денежных средств. Комбинация различных методов ОД может использоваться как часть одной схемы. Стадия расслоения контролируется физическими лицами, отвечающими за согласование

финансовых операций.

Наличные денежные средства. Механизмы ОД для расслоения незаконных доходов, полученных в виде наличных денег, обычно включают фиктивную выписку счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения работ или услуг, оплату счетов и подпольную банковскую деятельность.

Банковские счета. Денежные средства, которые были переведены на банковские счета, контролируемые ПОД, в большинстве случаев перемещаются с использованием сложных схем расслоения посредством подставных компаний. Фирмы однодневки (прокладки) состоят из сложной цепочки счетов фиктивных компаний, созданных как внутри страны, так и за рубежом. Денежные средства разных клиентов смешиваются на одних и тех же счетах, что затрудняет отслеживание средств, поступающих от конкретного бенефициара.

Виртуальные валюты. Киберпреступники или компьютерные мошенники, а также преступники, занимающиеся продажей незаконных товаров через интернет-магазины, часто пользуются услугами сетей. Незаконные доходы, полученные в результате этих преступлений, часто хранятся в виде виртуальной валюты в электронных кошельках или кошельках виртуальной валюты, которые проходят через сложную цепочку денежных переводов.

Этап 4. Возврат отмытых денежных средств клиентам для инвестиций или приобретения активов

На последнем этапе денежные средства переводятся на счета, контролируемые клиентами ПОД, их ближайшим окружением или третьими лицами, действующими от их имени или от имени связанных юридических лиц. ПОД может инвестировать незаконные доходы от имени этих клиентов в недвижимость, предметы роскоши и зарубежные предприятия (или, в некоторых случаях, в страны происхождения этих средств). Кроме того, денежные средства могут быть потрачены на поставки товаров в страну происхождения этих средств или в другую страну.

Справочно. Наглядным примером этапов отмывания денег через профессиональных обнальщиков является уголовное дело в отношении ОПГ Кумековых.

Кумеков Н.Б. и Кумекова А.К., имея познания в области бухгалтерского и налогового учета, банковского дела, в период с 2009г. по 2020 г. организовали и руководили ОПГ (Абдрахманов В.О., Помозов В.А., Кнатовы и др.).

На начальном этапе Кумековы осуществляли выписку фиктивных счетов-фактур контрагентам, которые перечисляли денежные средства на счета их компаний.

На втором этапе, Кумековы смешивали все денежные потоки, дробили на несколько более мелких транзакций.

На последнем этапе Кумековы обналичивали денежные средства через свои 30 предприятий и возвращали их бенефициарам.

В общей сложности выписаны счета-фактуры на сумму 31,5 млрд тг и обналичены денежные средства в сумме 7,2 млрд тг, которые в последующем возвращены уклонистам за вычетом денежного вознаграждения в размере 720 млн тг.

12 ноября 2019 года Кумеков Н.Б. с целью совершения сделок с денежными средствами в особо крупных размерах, добытыми в результате деятельности организованной преступной группы, приобрел недвижимое имущество с производственным цехом расположенное в Западно-Казахстанской области, г.Уральск, ул.Физкультурная 59/1, которое в дальнейшем использовал в своих личных целях для

получения дохода.

Приговором от 20.05.2022 года Кумеков Н.Б. и Кумекова А.К. осуждены по ст.28 ч.3-ст.216 ч.3, ст.216 ч.3, ст.218 ч.3 п.п.2, 3, ст.238 ч.1, ст.262 ч.ч.1, 2 УК РК.

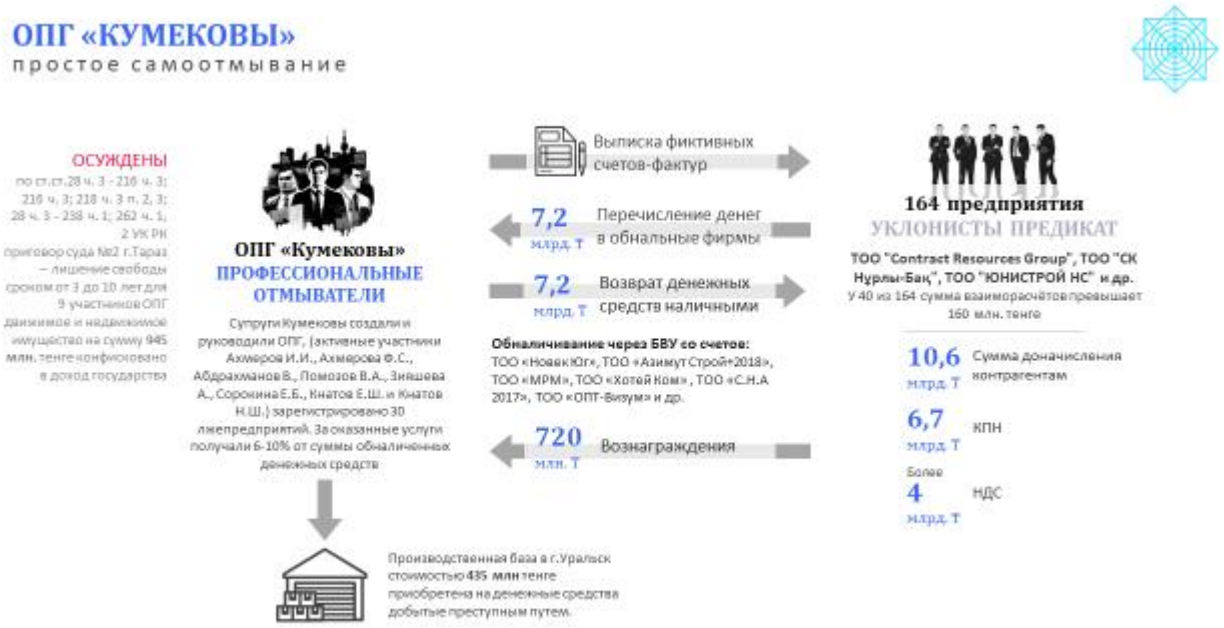

Схема 1. Этапы отмывания денег

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТМЫВАНИЯ ДЕНГЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Отличительная особенность профессионального отмывания денег заключается в том, что данный вид преступления является средством легализации иных уголовных правонарушений (предикатов), таких как уклонение от уплаты налогов (статья 245 УК), хищение бюджетных средств (статьи 189-190 УК), незаконный оборот нефти и нефтепродуктов (статья 197 УК) и др.

Выделяются 2 способа профессионального отмывания:

1) перечисление контрагентами-покупателями денежных средств на счета контрагентов-поставщиков (лже-предприятий) и их дальнейшее обналичивание;

2) выписка ФСФ без фактического перечисления денег на счета контрагентов-поставщиков.

Первый способ наиболее распространенный и самый простой способ отмывания денег. Профессиональными отмывателями осуществляется снятие денежных средств в финансовых учреждениях (филиалы и банкоматы БВУ) и их «возврат» бенефициару.

При этом, ПОД удерживается часть денег в качестве от совершенного правонарушения, что является их доходом (имущественной выгодой). На практике это составляет 3-10% от суммы обналиченной суммы.

Второй способ нацелен на увеличение собственной расходной части бенефициара для уклонения от уплаты налогов, то есть снижения налоговой нагрузки (статья 245 УК), либо придания законности своей хозяйственной деятельности (статья 197 УК) и т.п.

ПОД получает вознаграждение от бенефициара за сам факт выписки ФСФ. На практике его преступный доход составляет от 0,1 до 3% от суммы, выписанной ФСФ и в основном передается бенефициаром в наличной форме.

Расследование по факту выписки ФСФ осуществляется по нижеследующему алгоритму следственных и оперативных мероприятий, которые включают в себя 3 этапа:

1) ОРМ, проводимые в соответствии с Законом «Об ОРД» до регистрации материалов в ЕРДР;

2) следственные действия, проводимые после регистрации ЕРДР в рамках досудебного расследования;

3) проведение ПФР.

ПРОВЕДЕНИЕ ОРМ

Первый этап – мероприятия, проводимые до регистрации ЕРДР.

Основная задача сбор и обработка оперативной информации о совершаемом или совершенном уголовном правонарушении, связанного с выпиской ФСФ, установление и фиксация интересующих фактов имеющих доказательное значение путем проведения общих и специальных ОРМ в рамках дел оперативного учета.

Это деятельность, осуществляемая оперативными сотрудниками, путем взаимодействия с подразделениями финансовой разведки Агентства в рамках Законов «Об ОРД» и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» до начала досудебного расследования, в целях предупреждения, выявления, пресечения преступлений.

Результаты общих и специальных ОРМ должны быть ориентированы на установление и фиксацию сведений, имеющих доказательное значение и содержать следующую информацию:

− об юридических адресах предприятий, вовлеченных в выписку ФСФ и фактическое их местонахождение;

− о статусе проверяемых предприятий (действующее, реорганизовано, ликвидировано, находится или окончило процедуру банкротства или реабилитации т.д.);

− о фактическом местонахождении печатей и ЭЦП предприятий, вовлеченных в выписку ФСФ, IP-адресов средств телекоммуникаций, с которых производилась их выписка;

− о проведенных налоговых, аудиторских проверках и их результатах;

− о данных, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятий, в том числе штатной численности, имущества на балансе, основных средств;

− о наличии движимого и недвижимого имущества и его фактическом местонахождении (в том числе за пределами страны), а также лицах в чьем владении они находятся, в разрезе каждого предприятия и фигуранта с указанием марки и государственных регистрационных номерных знаков, их фактическом местонахождении;

− о налоговой нагрузке, в том числе пенсионных, социальных отчислениях в отношении работников в разрезе каждого предприятия;

− о наличии лицензий либо разрешений на занятие определенными видами деятельности, в разрезе каждого предприятия;

− о наличии и местонахождении сопутствующей документации (акты сверки взаиморасчетов, акты приема выполненных работ, договоры аренды автотранспорта и складских помещений, документации, подтверждающей факт приобретения имущества предприятием и др.);

− о банковских счетах, с отражением действующих и недействующих счетов, в разрезе каждого предприятия;

− о местах проживания основных фигурантов (учредителей и директоров, бенефициарных собственников);

− об организаторе преступления, бухгалтерах или лицах, ответственных за ведение бухгалтерского учета и сдачу ФНО и т.д., лицах, ответственных за обналичивание денежные средств в финансовых институтах, лицах, осуществляющих поиск контрагентов и номинальных директоров, а также родственников и иных доверенных лиц, на которых с целью сокрытия или утаивания могут быть оформлены доходы, полученные преступным путем;

− о «преступном доходе» (имущественной выгоды), денежных средствах и (или) ином имуществе, полученных преступным путем, в том числе находящихся за рубежом, подлежащих дальнейшему аресту;

− о контрагентах-покупателях, их участии в государственных закупках, обороте нефти и нефтепродуктов и т.п.;

− иная информация, установленная в ходе специальных ОРМ и имеющая доказательное значение.

Кроме того, оперативные подразделения должны принять меры по обеспечению наличия в материалах:

− ЭСФ (расширенные по приобретению и реализации), ФНО 300.00 (НДС) и 100.00 (КПН) с приложениями, аналитического отчета «Пирамида» (по поставщикам и покупателям) и анализом его сведений, по всем сделкам с установлением количества контрагентов-покупателей и поставщиков, с определением суммы уклонения от уплаты налогов контрагентами, в том числе совокупную сумму ущерба, причиненного действиями самого неблагонадежного предприятия;

− схема совершения уголовного правонарушения в разбивке по поставщикам и покупателям («буферных» компаний и «ям»);

− заключение специалиста ОГД по исчислению налогов в бюджет, содержащее фактические данные, основанные на документах (налоговые декларации, счета-фактуры и иные) и с отражением обязательных сведений (период деятельности предприятия, в том числе в разрезе учредителей и директоров; налоговая нагрузка; общая сумма оборотов; сумма взаиморасчетов в разрезе с каждым контрагентом; сумма НДС и КПН, подлежащая уплате в бюджет в разрезе с каждым контрагентом; общая сумма ущерба).

ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Второй этап – регистрация в КУИ и ЕРДР уголовного правонарушения, связанного с выпиской ФСФ.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам данной категории:

− места и способа изготовления орудия преступления (обстоятельства создания и получения печати, учредительных документов, создание субъекта предпринимательства (регистрация в гос.органах), вовлечения ИП или ТОО, в том числе путем приобретения долей в уставном капитале, получения ЭЦП для сдачи налоговой отчетности, привлечения лиц со специальным познаниями и навыками, имеющими коммуникационные способности и обширный круг заинтересованных лиц);

− причастных лиц и их ролей;

− процесса информирования предпринимательского сообщества, получения заявок, формирования данных подлежащих занесению в счета-фактуры;

− места и порядка сдачи ЭСФ;

− конспиративных мер, способа поддержания связи и иерархии между участниками, мер по противодействию изобличения разработанной схемы, в том числе по сокрытию следов преступления;

− порядка документооборота с контрагентами-покупателями;

− процента вознаграждения, порядка распределения преступного дохода и способов его легализации в разрезе каждого участника.

На начальном этапе досудебного расследования с целью предотвращения отзыва выставленных ФСФ либо их перевыставления, необходимо незамедлительно принять меры по ограничению (блокировке) доступа ИС ЭСФ в отношении контрагентов-покупателей, путем вынесения и направления соответствующего постановления для исполнения в ОГД.

Следует обратить внимание, что возможно наличие фактов выписки ФСФ субъектами предпринимательства, чья преступная деятельность может быть сопряжена с осуществлением сделок законных как по форме, так и по содержанию, а в ряде случаев иметь только разовый характер.

В целях недопущения нарушений прав предпринимателей необходимо ограничиться лишь теми счетами-фактурами, которые имеют сомнительный характер, а также наложением блокировки к доступу ИС ЭФС только по ним, во избежание полной парализации деятельности субъекта предпринимательства.

Основные следственные действия, осуществляемые в первые 15 дней расследования (по «чек-листу»):

1. Проведение НСД в отношении основных фигурантов (не информируя вовлеченных в уголовный процесс лиц, интересы которых они затрагивают, согласно требованиям главы 30 УПК).

2. При наличии установленных фактических офисов предприятий, осуществлявших выписку ФСФ, адресов проживаний фигурантов произвести обыски для обнаружения и изъятия:

− системных блоков и ноутбуков с установленной базой 1С-бухгалтерии, на которых имеются исходники выписанных ЭСФ и сохраненные ЭЦП;

− мобильных телефонов, планшетов и носителей информации (флеш-карты);

− бланков, печатей и иной правоустанавливающей документации;

− ежедневников, блокнотов, тетрадей и т.п. для установления записей;

− других вещественных доказательств (предметов и документов), с выяснением в ходе последующих осмотров с участием специалистов наличия проводки по взаиморасчету с контрагентом.

При обнаружении и изъятии печатей предприятий, осуществлявших выписку ФСФ, по необходимости назначать судебно-техническую экспертизу на предмет сравнения с оттисками на изъятых у контрагентов первичных учетных документов от лица данного предприятия.

Аналогично назначать и проводить судебно-почерковедческую экспертизу либо исследование первичных бухгалтерских документов по выписанным ЭСФ на бумажных носителях на предмет установления подлинности подписи руководителя предприятия.

По изъятой технике провести компьютерное исследование, по сотовым телефонам и планшетам провести осмотр их содержимого с дальнейшим проведением соответствующих исследований.

3. При отсутствии по месту регистрации юридического лица, произвести осмотр места происшествия и допросить владельца помещения или арендодателя по обстоятельствам регистрации лже-фирмы по данному адресу.

4. В целях установления факта использования офиса как «прикрытие» преступной деятельности лже-предпринимателей, допросить по

обстоятельствам владельцев квартир и/или помещений, по адресу которых зарегистрированы лже-предприятия, либо арендовано помещение.

В ходе допроса задать вопросы о наличии и количестве работников в предприятии, орг.техники, основных средств, соответствующей инфраструктуры, выяснить характер действий лже-предпринимателя при посещении офиса и т.п.

Изъять договор аренды, выяснить стоимость и его период действия, с кем был фактически заключен, кто оплачивал арендную плату и каким способом.

5. На основании собранных документов и доказательств, при наличии заявлений номинальных директоров принять меры о признании сделок, регистрации и перерегистрации недействительными (ЧСПН, ЧРПН, ЧППН).

6. Получить по базе СИО ПСО полное досье на фигурируемые предприятия, в том числе сведения (выписку) из БВУ по оборотам денежных средств, с целью установления поступивших и перечисленных средств по расчетным счетам предприятий-поставщиков.

7. Произвести выемки в БВУ (статья 254 УПК) выписок о движении денег за период выписки ФСФ и произвести выемку документации, указанной в VI разделе настоящих Методических рекомендаций.

8. Провести выемки у каждого юридического лица, осуществлявшего выписку ФСФ, за период, имеющий значение для дела, следующих бухгалтерских документов:

− договора между поставщиком, осуществившим выписку ФСФ, и контрагентом-покупателем;

− счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, грузовые транспортные накладные, путевые листы, акты приема-передачи и сверок;

− договора аренды, уставные документы, приказы о возложении обязанностей на работников предприятия за исполнение договорных обязательств; доверенности (на право подписи, на представление, на снятие денежных средств и др.);

− акты выполненных работ;

− справки о стоимости работ;

− локальная сметная документация;

− акт приема передачи объекта;

− кассовые аппараты, книги и отчеты (расходные, приходные ордера);

− письменные переписки, и иные документы, имеющие отношение к взаиморасчетам поставщика и контрагента-покупателя.

9. Получить из ОГД электронные и бумажные документы за период выписки счетов-фактур, произвести выемку в разрезе предприятий:

− ЭСФ, налоговые декларации, в том числе дополнительные;

− юридическое и экономическое дела;

− аналитический отчет «Пирамиды по покупателям и поставщикам»;

− кем сдавалась налоговая отчетность и кому выдан ЭЦП;

− IP-адрес из которого производилась сдача налоговой отчетности и др.

10. Получить в органах юстиции и НАО «ГК Правительство для граждан» копии, а при необходимости изъять оригиналы юридических дел (со всеми имеющимися документами).

Произвести выемку в НАО «ГК Правительство для граждан» регистрационных дел на движимое и недвижимое имущество для установления лиц, осуществивших регистрацию и перерегистрацию, уплату пошлин, сборов.

11. Все изъятые документы и предметы в ходе обыска или выемки осмотреть безотлагательно с момента составления протокола (пункт 15 Порядка ДР).

ПРОВЕДЕНИЕ ПФР

Задачами ПФР являются:

1) установление преступного дохода (имущественной выгоды);

2) установление легализованного имущества, добытого преступным путем;

3) наложение ареста на имущество, в отдельных случаях досудебная конфискация.

Следственные действия должны ориентироваться на установление преступного дохода (имущественной выгоды) лиц, осуществлявших выписку ФСФ.

Для этого провести комплекс СМ/НСД, в том числе предусмотренные статьей 243 УПК (негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи).

Определению размера преступного дохода могут способствовать допросы фигурантов (снимавшие деньги со счетов, осуществлявшие возврат денежных средств контрагентам-покупателям, бухгалтера и др.), а также должностных лиц компании-контрагента.

Помимо этого, подлежат тщательному анализу и правовой оценке следующие сведения, полученные в ходе расследования:

− все записи о финансово-хозяйственной деятельности (блокноты, ежедневники, тетради и др.), изъятые в ходе обыска в офисе и местах проживания фигурантов дела;

− находящиеся на средствах коммуникации (мобильные телефоны, планшеты и т.д.) фигурантов, а именно заметки, переписка в мессенджерах, почтовых приложениях и т.д.;

− из БВУ о движении денежных средств по расчетным счетам подконтрольных компаний-поставщиков.

При этом, изъятые сведения БВУ изучаются и анализируются для установления:

− сумм денежных средств, поступивших и снятых на/с расчетных счетов компаний-поставщиков;

− сумм денежных средств, возвращенных инициатору обналичивания (контрагенту-покупателю);

− суммы разницы между средствами, поступившими на расчетные счета подконтрольных компаний-поставщиков и снятых с них, а также возвращенных инициатору обналичивания (преступный доход);

− фактов приобретения ценностей, движимого, недвижимого и иного имущества (в том числе криптовалюты) в период осуществления преступной деятельности.

При проведении анализа необходимо обращать внимание, что контрагенту-покупателю денежные средства обычно возвращаются в течение нескольких дней после зачисления на счет.

Поступившие деньги снимаются с расчетного счета полностью либо основная часть за исключением процента поставщика. Такой процент может быть переведен на другие счета подконтрольных компаний-поставщиков, либо на личные счета фигурантов или иных лиц.

Установление легализованного имущества, добытого преступным путем, включает в себя следующие мероприятия.

1) проведение анализа движения денежных средств, приобретения имущества в период и после совершения преступлений, отработки близких (родственников, доверенных лиц окружения, друзей и др.).

Для этого направляются запросы в БВУ и подразделения финансовой разведки Агентства, с целью получения сведений (выписок) в отношении фигурантов по оборотам денежных средств на текущих счетах, в том числе зарубежных, а также имеющиеся средства в сейфовых ячейках и ценных бумаг.

После получения таких сведений необходимо назначить экономическое исследование для установления источника происхождения денежных средств;

2) установить факты приобретения или распоряжения имуществом, стоимость которого несоразмерно доходу лиц, причастных к преступной деятельности.

Анализ информации о наличии имущества за рубежом, полученной из Национального Центрального Бюро Интерпола в Республике Казахстан и подразделения финансовой разведки Агентства;

3) анализ сведений о заработной плате, пенсионных отчислениях, акций, облигаций, займов и т.д.;

4) анализ сведений об инвестициях, увлечении азартными играми, поездках за рубеж, способы оплаты коммунальных услуг, кредитов, займов и других данных, позволяющих оценить соответствие расходов подозреваемого, обвиняемого его доходам;

5) на основании анализа сведений о наличии имущества и денежных средств за рубежом, формирование запросов об оказании правовой помощи в иностранные государства с приложением санкционированных судом процессуальных документов;

6) при «оседании» денег на банковских счетах внутри страны проводится анализ счетов путем:

− привлечения специалиста для анализа движения денежных средств, добытых преступным путем, до конечного бенефициара;

− установления приобретения дорогостоящего оборудования, имущества, акций, облигаций, криптовалюты и т.д., в том числе за рубежом;

− выемки сведений по транзакциям в системах электронных денег Казахстана «Kiwi-Кошелек», «Wooppay», «Личная Касса», «Kaspi Bank», «Innopay», «Allpay» (актуальная информация по всем системам электронных

денег Казахстана доступна на сайте Национального банка: https://nationalbank.kz/ru/news/sistemy-elektronnyh-deneg-kazahstana).

При этом, необходимо провести выемку содержимого сейфов и ячеек; осмотр и анализ имеющихся документов; выемку первичных документов совершенных сделок установленных по движению денежных средств; выемки IP-адресов по использованию приложения «Интернет банкинг»;

7) получение сведений в СИО ПСО об участии во внешнеэкономической деятельности и выписанных в связи с этим ЭСФ;

8) установление наличия сообщений о подозрительных операциях, в том числе полученных от иностранных подразделений финансовой разведки;

9) получение сведений о транзакциях с имуществом (приобретение или отчуждение имущества, финансовых инструментов) и валютой;

10) обязательное проведение допросов лиц, причастных к банковским операциям, по вопросам установления обстоятельств их совершения.